

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 건설관련 공제조합 운영위원회 구성에 관한 고시

◇ 제·개정 이유

「건설산업기본법 시행령」에 따라 구성하는 공제조합 운영위원회 위원 선출 시 현재 ‘단기명 투표’ 방식만 허용하고 있으나, 공제조합의 선택권을 확대할 수 있도록 ‘연기명 투표’ 방식도 허용하는 한편, 지역별 균형 등을 고려하여 운영위원회가 구성되도록 선거관리위원회가 선거구를 획정하는 등의 조치를 이행할 수 있도록 관련 규정을 마련하려는 것임

◇ 주요내용

제2조에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. "연기명"이란 한 선거구에서 여러 명의 운영위원을 선출할 때 투표권을 가진 자가 하나의 투표용지에 선출해야 하는 수만큼의 후보자를 기재하는 것을 말한다.

제4조제7항 중 "직접·무기명 및 단기명(單記名)"을 "직접·무기명"으로 하고, 같은 조 제8항 본문 중 "전자투표"를 "단기명 또는 연기명에 의한 투표로 하며, 전자투표"로 하며, 같은 조 제9항 및 제10항을 각각 제10항 및 제11항으로 하고, 같은 조에 제9항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제11항(종전의 제10항) 중 "제9항"을 "제10항"으로 한다.

- ⑨ 공제조합이 연기명 투표 방식을 선택하여 운영위원을 선출할 경우 선거관리위원회는 지역별로 운영위원이 고루 선출될 수 있도록 다음

각 호의 조치를 시행하여야 한다.

1. 지역별로 선거구를 획정하여 선거구별 운영위원 선출 정수를 정할 것
2. 각 선거구 지역 내의 지점에 소속된 조합원만이 당해 선거구를 대표하는 운영위원을 선출하도록 선거구별로 투표권을 가진 자를 구분할 것. 다만, 지점 수가 적어 지점을 기준으로 하는 것이 부적절한 경우 등에는 조합원의 영업소 소재지를 기준으로 구분할 것.

제5조 중 "「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 7월 1일"을 "이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일"로 한다.